본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2016-11-07

서 울 중 앙 지 방 법 원

제 2 형 사 부

판 결

사 건	2016노2773 의료법위반
피 고 인	A
항 소 인	피고인
검 사	허수진(기소), 강용묵(공판)
변 호 인	변호사 H, I
원 심 판 결	서울중앙지방법원 2012. 10. 26. 선고 2012고정3766 판결
환송전 항소심판결	서울중앙지방법원 2013. 1. 10. 선고 2012노3688 판결
환 송 판 결	대법원 2016. 7. 21. 선고 2013도850 전원합의체 판결
판 결 선 고	2016. 9. 2.

주 문

원심판결을 파기한다.

피고인은 무죄.

이 유

1. 항소이유의 요지(사실오인, 법리오해)

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2016-11-07

의료법에서 의료행위와 치과 의료행위를 구분하여 두고(제2조 제2항), 치과의사에게 치과 의료행위만을 허용하며(제27조 제1항), 치과의사가 치과 의료행위가 아닌 의료행위를 할 경우에는 이를 처벌하도록 규정하고 있다(제87조 제1항 제2호). 그런데 어떠한 행위가 치과 의료행위에 해당하는지는 구체적으로 규정하고 있지 않다. 이러한 조항은 헌법에서 말하는 명확성의 원칙에 위반된다.

이 사건 보톡스 시술은 의료법에서 의미하는 치과 의료행위에 해당한다. 그리고 피고인은 치과의사에게 그 시술이 허용되는 것으로 알고 한 것이므로, 피고인에게 의료법위반의 고의가 없었다.

2. 판단

가. 공소사실의 요지는 다음과 같다.

피고인은 서울 강남구 D건물 3층에 있는 'E 치과병원'을 운영하는 치과의사로서, 면허된 것 이외의 의료행위를 하여서는 아니됨에도 불구하고, 2011. 10. 7. 위 병원에서 F에게 보톡스 시술법을 이용한 눈가와 미간의 주름 치료를, G에게 보톡스 시술법을 이용한 미간의 주름 치료를 함으로써, 면허된 것 이외의 의료행위를 하였다.

나. 이 사건의 쟁점은 '보톡스 시술법을 이용한 눈가와 미간의 주름 치료'가 치과의사의 면허된 것 이외의 의료행위에 해당하여 의료법위반의 처벌대상이 되는지 여부이다.

그런데 위와 같은 시술이 치과의사에게 면허된 것 이외의 의료행위라고 볼 수 없다(환송판결 참고). 공소사실은 범죄의 증명이 없는 경우에 해당한다.

3. 결론

피고인의 항소는 이유 있다. 원심판결을 파기하고, 변론을 거쳐 다음과 같이 판결한

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2016-11-07

다.

[다시 쓰는 판결]

공소사실의 요지는 제2의 가.항과 같고, 앞서 본 이유와 같이 범죄사실의 증명이 없는 경우에 해당한다. 피고인에게 무죄를 선고한다.

재판장 판사 김연하 _____

판사 임광호 _____

판사 박효선 _____